

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1060/2538

นายบุญ ปุ่มกิ่ง

โจทก์

นายสำรวย เจตนาดี กับพวก

จำเลย

นายบุญ ปุ่มกิ่ง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับโดยห้าม จำเลยทั้งสองจำหน่ายจ่ายโอนที่พิพาทไว้ก่อน หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนา คำร้องไว้แล้ว(อันดับ 270,272) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 289เลขที่ 289 หมู่ 7 ตำบลสะแกกราชอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 83 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา เป็นของโจทก์ผู้ได้สิทธิครอบครอง ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียน เพิกถอนการโอนและโอนที่ดินให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติ โจทก์ ขอให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ฯลฯ ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 251,252) ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ แต่คำสั่งของศาล อุทธรณ์ภาค 1 ไม่มีปรากฏในสำนวน (อันดับ 225)

คำสั่ง เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างฎีกาซึ่งเห็นควรสั่งให้ ตามที่ขอ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาล ชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาททราบ

คำสั่ง เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างฎีกาซึ่งเห็นควรสั่งให้
ตามที่ขอ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาล
ชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาททราบ

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>